

ในประเทศไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับผู้ผูกฟองคตีในครั้งนี้ได้ จึงขัดต่อข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบดังกล่าว ส่งผลให้ประกาศประกวดราคาของผู้ผูกฟองคตีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ผูกฟองคตีมีแบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นว่า ผู้ผูกฟองคตีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศตามข้อ ๔.๑.๑๗ และข้อ ๔.๒.๑๙ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๐๘/๒๕๖๖)

เมื่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนสอดคล้องตรงตามความต้องการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ใช้งาน และสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้วัสดุส่วนประกอบของโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนต้องทำด้วยไม้หรือโลหะ อีกทั้งเป็นกรณีที่ไม่ปรากฏการสมยอมกันหรือการทุจริต ประกอบกับเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายและผ่านการคัดเลือก ๒ รายขึ้นไป การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่มีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการที่จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและความไม่โปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการออกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ ๔ และระดับ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ผู้ผูกฟองคตีที่ ๒) ได้มีหนังสือสอบถามความต้องการโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนเพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ผูกฟองคตีที่ ๑) จำนวน ๓๐ โรงเรียน ได้ระบุความต้องการโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนทำจากไม้เนื้อแข็งโครงสร้างเหล็กจำนวน ๑๗ โรงเรียน และทำจากไม้ยางโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑๓ โรงเรียน คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจึงได้พิจารณากำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ไว้ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดังนี้ ข้อ ๓ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา โต๊ะเรียน เลขที่ มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ และเก้าอี้เรียน เลขที่ มอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ ๓.๒ ขนาดของโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับขนาด ๔ และระดับขนาด ๖ ๓.๓ ขาโต๊ะเรียน ขาเก้าอี้เรียน ทำจากท่อเหล็กกล้า ๓.๔ พื้นหน้าโต๊ะเรียน/ช่องใส่หนังสือ และพื้นรองนั่ง/พนักพิงเก้าอี้เรียน ทำจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้อแข็งปานกลาง (เป็นไม้ชนิดเดียวกันทั้งชุด) และต่อมาผู้ผูกฟองคตีที่ ๑ โดยผู้ผูกฟองคตีที่ ๒ ก็ได้มีประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนดังกล่าวตามรายละเอียดของ TOR ข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ผูกฟองคตีที่ ๒ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนเป็นไม้และเหล็กเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน คือ โรงเรียนในสังกัดผู้ผูกฟองคตีที่ ๑ ที่ต้องการโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนที่ทำจากไม้เนื้อแข็งโครงสร้างเหล็ก ประกอบกับเป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพัสดุจากรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๓๗๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา โต๊ะเรียน เลขที่ มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ และประกาศ



กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๓๘๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เครื่องเรือน สำหรับสถานศึกษา แก้วเรียน เลขที่ มอก. ๑๔๔๕-๒๕๔๑ ซึ่งได้กำหนดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุ คุณสมบัติที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ โดยมีรายละเอียดข้อ ๔.๑ วัสดุ ๔.๑.๑ ไม้ ๔.๑.๒ โลหะ ๔.๑.๓ เรซินสังเคราะห์ ๔.๑.๔ แผ่นเทอร์โมเซตติงแลมินต์ ๔.๑.๕ วัสดุอื่น ๆ แล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าการกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นโดยการสมยอมกันหรือทุจริต กรณีจึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผลิตโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนซึ่งได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้วัสดุพลาสติกในการผลิต จึงมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของประกาศประกวดราคาพิพาท ประกอบกับในการเสนอราคามีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน ๙ ราย และผ่านการคัดเลือกจำนวน ๔ ราย จึงเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายและผ่านการคัดเลือก ๒ รายขึ้นไป การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างไม่เท่าเทียมกัน ที่จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๐/๒๕๖๗ และที่ อ. ๒๔๔-๒๔๕/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ในการจัดซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บของโรงพยาบาลย่อมต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ โดยต้องคำนึงถึงความสะดวกสุขอนามัยที่มีต่อผู้ป่วยเจ็บ ประกอบกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ รองรับผู้ป่วยจำนวนมาก การรักษาโรคมีความหลากหลาย การกำหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และผลงานของผู้เสนอราคา จึงมีความสำคัญและเป็นหลักประกันว่าผู้ชนะการเสนอราคาจะสามารถเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องประกอบอาหารให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจวงเงินสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันยื่นซอง จึงอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) ในเรื่องการกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการแล้ว กรณีไม่เข้าลักษณะเป็นการกีดกันการเสนอราคาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายแต่อย่างใด



ในการจัดซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บตามประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำหนดผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องประกอบอาหารของผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคา ก็เพื่อให้ทราบได้ว่าผู้เสนอราคา ต้องมีผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องประกอบอาหารซึ่งต้องเป็นผลงาน ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้ออกหนังสือรับรองให้ไว้หรือเป็นการ ยืนยันประสบการณ์และความสามารถในการจัดซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บหรือผลงาน ในลักษณะเดียวกัน และโดยที่การจัดซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บดังกล่าวย่อมต้อง ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ และต้องคำนึงถึงความสะดวก ถูกสุขอนามัย ที่มีต่อผู้ป่วยเจ็บ ประกอบกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่รองรับผู้ป่วย จำนวนมาก การรักษาโรคมีความหลากหลาย การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) กำหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และผลงานของผู้เสนอราคา จึงมีความสำคัญและเป็นหลักประกันว่า ผู้ชนะการเสนอราคาจะสามารถเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับเมื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณ ที่กำหนดให้มีการซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ จำนวน ๖ หมวด ซึ่งแต่ละหมวดมีราคา ในการจัดหาหรืองบประมาณการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องประกอบอาหาร ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ วงเงินสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นซอง จึงอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์แนววินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) ในเรื่องกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการแล้ว นอกจากนี้ ในการประกวดราคาค้างนี้ มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอรวมทั้งผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕ ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน ๔ ราย จึงยังฟังไม่ได้ว่า การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่จำเป็น มีลักษณะเป็นการกีดกันการเสนอราคา หรือทำให้ไม่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างเสรี หรือส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศประกวดราคาโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๑๙/๒๕๖๖)

เมื่อลักษณะงานตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งต้องดำเนินการด้วยวิธี Pavement in-Place Recycling อันเป็น มาตรฐานชั้นทางพิเศษ การที่กรมทางหลวงกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ต้องเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางชั้นพิเศษ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างทางชั้น ๑-๒ และเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานบำรุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement in-Place Recycling จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะให้ครอบคลุมกับเนื้องานที่ต้องดำเนินการ ก่อสร้าง รวมถึงได้พิจารณาคุณภาพและประสิทธิภาพของงานประกอบด้วยแล้ว กรณีจึงเป็น



การใช้ดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีเหตุผลอันสมควรและไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันผู้รับเหมาก่อสร้างทางรายอื่นแต่อย่างใด

เมื่อลักษณะงานตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามประกาศประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวง หมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนเขาทราย-ซากเหล็ก บริเวณ กม. ๑๓๑+๗๘๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงพิชิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นการขยายเพิ่มช่องจราจรให้การคมนาคมทางรถยนต์ เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางแยกให้เป็นผิวจราจรชนิดคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๒๕ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ระบุรายละเอียดของงานและปริมาณงานจำนวน ๒๘ รายการ โดยแม้รายงาน Pavement in-Place Recycling ๒๐ cm. DEPTH จะมีปริมาณงาน ๒,๔๔๕ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๘๔ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๐๕,๓๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของราคากลาง (๒๔,๕๐๑,๐๐๐ บาท) แต่เมื่อคิดในแง่ปริมาณงานแล้ว งานเกี่ยวกับงาน Pavement in-Place Recycling คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๒ ของปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งงานดังกล่าวต้องใช้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานในส่วนนี้ได้มาตรฐาน และโดยที่งานจ้างตามโครงการที่พิพาทนี้ เป็นกิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลักซึ่งดำเนินการด้วยวิธี Pavement in-Place Recycling อันเป็น มาตรฐานชั้นทางพิเศษ ดังนั้น เมื่อโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานชั้นทาง ชนิดพิเศษ ซึ่งต้องให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติและลักษณะที่สอดคล้องกับงานก่อสร้างทางหลวง ที่มีมาตรฐานชั้นทางพิเศษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแขวงทางหลวงพิชิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ต้องเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางชั้นพิเศษ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างทางชั้น ๑-๒ และเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานบำรุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะ ทางแบบ Pavement in-Place Recycling กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะให้ครอบคลุมกับเนื้องานที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะงาน รวมถึงได้ พิจารณาคุณภาพและประสิทธิภาพของงานประกอบด้วย การใช้ดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติ ดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควรและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จดทะเบียนผู้รับเหมา งานก่อสร้างโครงการย่อยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามบันทึกข้อความของสำนักมาตรฐานและประเมินผล ที่ สฐ.๑/๕๒๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศ ประกวดราคาพิพาทดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๑/๒๕๖๓)

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อการที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของสาธารณชนมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาหรือไม่ เพียงใดเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดกำหนดเป็นหน้าที่หรือผูกพันให้คณะกรรมการฯ จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ ได้รับฟังคำวิจารณ์ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแล้ว แต่ไม่ได้แก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ กรณีจึงไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำสาระสำคัญของร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ โปรแกรมบริหารจัดการระบบศักยภาพด้านการศึกษา โปรแกรมเนื้อหา บทเรียน แบบฝึกหัด และข้อสอบแข่งขันช่วงชั้นที่ ๒-๔ (ชั้น ป. ๔-ม. ๖) พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เด็กในสถาบัน ซึ่งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้วิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานได้รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ฟ้องคดีและของผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาแล้ว รวม ๓ ครั้ง แต่การที่คณะกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาหรือไม่ เพียงใด นั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด กำหนดเป็นหน้าที่หรือผูกพันให้คณะกรรมการฯ จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคาพิพาท โดยมิได้แก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศข้างต้นให้เป็นไปตามคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะของผู้ฟ้องคดีทุกประการ จึงไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๘๒/๒๕๖๖)

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสินใจผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสินใจผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๑.๒ การตัดสินคดีผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เมื่อในการประมูลซื้อรายการโตะเก้าอี้นักเรียนมีข้อกำหนดระบุว่า ผู้มีอำนาจสั่งซื้อจะเลือกสีของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง ในชั้นการเสนอเอกสารแนบตาสลัก แบบรูป และรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนดังกล่าว เรื่องของสีจึงมิได้เป็นสาระสำคัญ โดยความสำคัญจะอยู่ที่รูปแบบของโตะเก้าอี้ว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารเสนอราคาในส่วนของแนบตาสลัก แบบรูป และรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนเป็นสีไม้หรือลายไม้ แม้จะมีได้เป็นไปตามสีใดสีหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อ แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเอกสารแนบตาสลัก แบบรูป และรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนที่ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอมานั้นไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประการอื่นใดอีก นอกเหนือจากเรื่องสีของโตะเก้าอี้นักเรียน กรณีเกี่ยวกับสีดังกล่าวจึงมิใช่เป็นความไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และมีได้เป็นกรณีที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเสนอราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาแต่อย่างใด ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสามารถใช้ดุลพินิจผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาในการประมูลซื้อครั้งนี้ได้

อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่การประมูลซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อโตะเก้าอี้สำหรับนักเรียนและสำหรับครูในคราวเดียวกัน ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเสนอราคาจึงต้องเสนอราคาพัสดุทั้งสองรายการในคราวเดียวกัน และจะต้องเป็นผู้แข่งขันที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นทั้งสองรายการ ดังนั้น เมื่อการยื่นข้อเสนอในส่วนของรายการโตะครูของผู้ฟ้องคดีมีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ตรงตามที่กำหนด เนื่องจากไม่มีโลหะยึดกล่องลิ้นชักกับแผ่นหน้าลิ้นชักแบบฝังในแผ่นปาร์ติเกิลตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อ และผู้มีอำนาจสั่งซื้อได้พิจารณาตัดสินคดีของผู้ฟ้องคดีไม่ให้เข้าเสนอราคาในการประมูลซื้อดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นรายการโตะครู การที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อมีแบบแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศประมูลซื้อจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในการประมูลซื้อโตะเก้าอี้สำหรับนักเรียนและครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) เมื่อพิจารณาเอกสารประมูลซื้อในส่วนรายการโตะครูมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุว่า “โลหะยึดกล่องลิ้นชักกับแผ่นหน้าลิ้นชักแบบฝังในแผ่นปาร์ติเกิล” เห็นได้ว่า ข้อความที่ระบุดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงเป็นส่วนที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีการกำหนดไว้ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไข มิฉะนั้น อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นผู้เสนอพัสดุดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการเสนอราคาได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพัสดุดังกล่าวโตะครูในแบบที่จะเห็นจากภายนอกได้ว่ามีวัสดุยึดเป็นเหล็กฉากหรืออลูมิเนียมยึดกล่องลิ้นชักเข้ากับแผ่นหน้าลิ้นชัก



อันเป็นการยื่นเสนอพัสดุตัวอย่างโตะครูแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) และโดยสภาพของรายละเอียดดังกล่าวย่อมมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของพัสดุ และระยะเวลาการใช้ประโยชน์ อันถือได้ว่าเป็นรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของการจัดซื้อโตะครูในครั้งนี้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดรายละเอียดข้างต้นมีข้อความที่ระบุไม่ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะสอบถามกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของงานเพื่อให้มีความชัดเจนและถูกต้องเสียตั้งแต่แรกก่อนที่จะได้ยื่นข้อเสนอในการประมูลซื้อครั้งนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการดังกล่าว จึงถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่าพัสดุตัวอย่างโตะครูที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ตรงตามที่กำหนด จึงเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องแล้ว

สำหรับรายการโตะเก้าอี้นักเรียนนั้น เมื่อพิจารณาตามเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโตะเก้าอี้นักเรียนว่า ทำสีสีเทา หรือสีฟ้า หรือชมพู หรือเขียว โดยเลือกสีภายหลัง จึงเห็นได้ว่า ในการเสนอแค็ตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียน นอกจากจะต้องแสดงให้เห็นถึงแบบรูปและรายการละเอียดของผลิตภัณฑ์และโครงสร้างต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดแล้ว จะต้องแสดงให้เห็นด้วยว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีผลิตภัณฑ์เป็นสีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะซื้อโดยครบถ้วนทุกสีหรือน้อยมีสีใดสีหนึ่งในจำนวนดังกล่าวก็ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอแค็ตตาล็อก แบบรูปและรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนเป็นสีไม้หรือลายไม้ จึงเป็นการเสนอที่ผิดแผกไปจากที่กำหนดในเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกสีของผลิตภัณฑ์ได้ในภายหลัง ย่อมแสดงให้เห็นว่า ในชั้นการเสนอเอกสารแค็ตตาล็อก แบบรูปและรายการละเอียดเรื่องของสีโตะนักเรียนมิใช่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยความสำคัญอยู่ที่รูปแบบของโตะนักเรียนว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ หรือไม่ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าเอกสารแค็ตตาล็อก แบบรูปและรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนที่ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอมานั้นไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประการอื่นใดอีก จึงเป็นเพียงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแตกต่างไปจากรายละเอียดที่กำหนดไว้เพียงเล็กน้อย และมีได้ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเสนอราคาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมแข่งขันการเสนอราคาในการประมูลซื้อครั้งนี้ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม โดยที่การประมูลซื้อโตะเก้าอี้สำหรับนักเรียนและครูในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อในคราวเดียวกันทั้งสองรายการ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเสนอราคาจึงต้องเสนอราคาพัสดุทั้งสองรายการในคราวเดียวกัน และจะต้องเป็นผู้แข่งขันที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นทั้งสองรายการ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาตัดสินสิทธิของผู้ฟ้องคดีไม่ให้เข้าเสนอราคาในการประมูลซื้อรายการโตะครูโดยอาศัยเหตุดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น



รายการโตะครุ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศประมูลซื้อ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖/๒๕๖๗)

๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นแค่ตดตลือกและพัสดุดัวอย่างซึ่งมีลักษณะภายนอกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุดตามที่กำหนดไว้ในร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาฯ ซึ่งเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น พักุดตัวอย่างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงไม่ถูกต้อง การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี แม้จะมีราคาต่ำสุด จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำจำนวน ๓๓ รายการ ของงานระบบปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนธ์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค่ตดตลือกและตัวอย่างการเสนอราคาต่าง ๆ ทุกอย่างครบถ้วน โดยใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุด ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอเป็นปลักอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว แต่กลับส่งแค่ตดตลือกและพัสดุดัวอย่างเป็นฝาคอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ซึ่งมีลักษณะภายนอกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดไม่ตรงตามใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุดตามข้อ ๔.๕ ของเอกสารประกวดราคาฯ และข้อ ๔.๒ ของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาฯ ประกอบกับข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๖ ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีจึงเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น พักุดตัวอย่างของผู้ฟ้องคดีที่ส่งมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงไม่ถูกต้อง การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีแม้จะมีราคาต่ำสุด เพราะเหตุที่ไม่ยื่นเอกสารทางเทคนิค



อันเป็นสาระสำคัญตามเอกสารประกวดราคาฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๑๐/๒๕๖๖)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วเห็นว่า ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอยังสูงกว่าราคาที่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อ คณะกรรมการประกวดราคาย่อมมีอำนาจที่จะขอให้ผู้ฟ้องคดีลดราคาลงอีกได้ตามข้อ ๕๔ วรรคสาม ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่เมื่อต่อรองราคาแล้วผู้ฟ้องคดียังคงเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง และราคาที่มีการจัดซื้อครั้งล่าสุด การที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคำสั่งให้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวและให้ดำเนินการประกวดราคาใหม่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาเสนอ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเสนอราคาและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๕๙๐ ชุด คณะกรรมการประกวดราคาจึงได้ต่อรองราคากับผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งได้แจ้งราคากลางพัสดุประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีราคาเครื่องละ ๑๓๙,๘๐๐ บาท ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ส่วนราคาการจัดซื้อครั้งสุดท้ายมีราคาเครื่องละ ๑๓๙,๘๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียินดีลดราคารวมลงอีก ๑๑๗,๑๘๐ บาท คงเหลือราคารวมจำนวน ๑๐๒,๕๔๒,๘๒๐ บาท คิดเป็นราคาต่อเครื่อง ๑๗๓,๘๐๑.๓๙ บาท คณะกรรมการประกวดราคาจึงได้เสนอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยกเลิกการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า และให้ดำเนินการประกวดราคาใหม่ โดยใช้ราคากลางปัจจุบันล่าสุดของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราคาเริ่มต้นการประมูล ซึ่งต่อมาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เห็นได้ว่า ในการประกาศประกวดราคาซื้อ PEA-C-002/2014 จัดซื้อ TRANSFORMERS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดี วงเงินงบประมาณและราคากลาง ๑๐๔,๗๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาต่อเครื่อง ๑๗๗,๕๐๐ บาท เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในราคาต่อเครื่อง ๑๗๔,๐๐๐ บาท แล้วเห็นว่า ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอยังสูงกว่าราคาที่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อ คณะกรรมการประกวดราคาย่อมมีอำนาจที่จะขอให้ผู้ฟ้องคดีลดราคาลงอีกได้ตามข้อ ๕๔ วรรคสาม ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลดราคาลงจำนวน ๑๑๗,๑๘๐ บาท คงเหลือราคารวมจำนวน ๑๐๒,๕๔๒,๘๒๐ บาท คิดเป็นราคาเครื่องละ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑๗๓,๘๐๑.๓๙ บาท ซึ่งยังสูงกว่าราคากลางปี ๒๕๕๘ และสูงกว่าราคาที่มีการจัดซื้อครั้งสุดท้ายที่มีราคาเครื่องละ ๑๓๙,๘๐๐ บาท เป็นเหตุให้คณะกรรมการประกวดราคาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้ดำเนินการประกวดราคาใหม่และให้ใช้ราคากลางปัจจุบันต่ำสุดเป็นราคาเริ่มต้นการประมูลตามข้อ ๕๔ วรรคสาม (๓) ของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแจ้งความประกวดราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการประกวดราคาเสนอ กรณีเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อ ๕๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของข้อบังคับเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตามข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาซื้อ และการที่คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่าราคากลางและราคาครั้งสุดท้ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติ จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อฯ และเอกสารประกวดราคาเช่นเดียวกัน โดยในการมีคำสั่งข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยประธานกรรมการประกวดราคาได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อต่อรองราคาตามราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจากผู้เสนอราคารายอื่น ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ลดราคาลงอีก แต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงกว่าราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดซื้อในราคาการจัดซื้อครั้งสุดท้ายกับผู้เสนอราคารายอื่นเช่นเดิม การมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นจึงเป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓/๒๕๖๗)

๕. การจัดทำสัญญา

การที่การเคหะแห่งชาติขอยกเลิกการทำสัญญาเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนนครเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะของการเคหะแห่งชาติมากกว่า อีกทั้งยังเป็นสิทธิโดยชอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดราคาได้สิทธิเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการดังกล่าว การที่การเคหะแห่งชาติมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกการทำสัญญาเช่ากับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาการให้เอกชนประกวดราคาได้สิทธิเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนนคร ระยะที่ ๑ โดยประสงค์จะให้เอกชนเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนนคร ประกอบด้วยอาคารแฟลต ๕ ชั้น จำนวน ๔ อาคาร รวม ๗๕๖ หน่วย มีลักษณะเป็นค่าเช่าเชิญให้ผู้ที่สนใจทำคำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันของต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและมีสิทธิทำสัญญาเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนฯ กับผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและเชิญผู้ฟ้องคดีทำสัญญาในวันที่ ๑



ธันวาคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดี เมื่อคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน จึงทำให้เกิดสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “สัญญาประกวดราคา” คู่สัญญาตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าวย่อมมีความผูกพันกันในอันที่จะเข้าทำสัญญาเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนฯ เป็นหนังสืออีกชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ดี คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและเชิญผู้ฟ้องคดีทำสัญญาข้างต้น ได้มีผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนนครประมาณ ๒๐๐ คน รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการให้สิทธิเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนแก่เอกชน โดยในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจากับกลุ่มผู้พักอาศัยดังกล่าว แต่ไม่ได้ข้อยุติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งขอเลื่อนการทำสัญญาพิพาทไปยังผู้ฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชุมภายในหน่วยงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง และมีมติว่าหากผู้ถูกฟ้องคดียังคงให้สิทธิเอกชนเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนดังกล่าว ต้องเกิดปัญหากับมวลชนผู้พักอาศัยในโครงการพิพาท จึงมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกการทำสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอยกเลิกการทำสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดี สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีดูแลรับผิดชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่า ทั้งเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิโดยชอบของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๗.๓ ของรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดราคาฯ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีอาจยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาให้รายได้สิทธิเช่าก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกการทำสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองย่อมต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของค่าเสียหายในส่วนของคุณเสียรายได้จากการดำเนินงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีคำนวณจากการที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับส่วนต่างของค่าเช่าเป็นระยะเวลา ๖ ปี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังมิได้เข้าทำสัญญาเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนพิพาทกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่มิอาจคาดหมายได้โดยแน่แท้ว่าหากมีการทำสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะสามารถนำห้องเช่าของโครงการออกให้เช่าได้เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้งมิอาจคาดหมายได้เช่นกันว่าผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วนหรือไม่ประการใด นอกจากนั้นแล้ว ค่าสูญเสียรายได้จากการดำเนินงานตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอค่าเสียหายอันเนื่องจากขาดกำไรที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับตามสัญญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การเรียกเอาค่าเสียหายนั้นได้แก่ เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนเงินหลักประกันของจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อการยกเลิกการทำสัญญาพิพาทเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ดี โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีขอรับคืน



เงินหลักประกันซองแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับเงินหลักประกันซองคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเองไม่เข้ารับเงินหลักประกันดังกล่าวคืน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยอันเกิดจากการไม่ชำระหนี้ขึ้นทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนดอกเบี้ยของต้นเงินหลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๘/๒๕๖๗)

๖. หลักประกันซอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

๗.๑ กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด

เมื่อประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเข้าดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง การที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาที่กำหนด และต่อมาได้ปฏิเสธการเข้าทำสัญญาโดยอ้างว่าสถานที่ก่อสร้างไม่เอื้ออำนวย ถือเป็นความบกพร่องของผู้ชนะการเสนอราคาเอง และเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันสมควรในการปฏิเสธเข้าทำสัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจตามข้อ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการสั่งให้ผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงานได้

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำสัญญา โดยได้แจ้งระงับการทำสัญญาจ้าง และอ้างว่าสถานที่ก่อสร้างไม่อำนวย คือ ไม่มีทางขนส่งวัสดุ มีชุมชนอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ก่อสร้างจำนวนมาก แบบเสาเข็มของเทศบาลเมืองลัดหลวงยากแก่การผลิตและตอก รวมทั้งราคาต่ำกว่าปกติ เมื่อประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จากบริเวณโรงเรียนสายอนุสรณ์ ถึงบริเวณแยกคลองครุ ตำบลคลองครุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดการดูสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาที่กำหนด จึงถือเป็นความสมใจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เองที่ไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้าง และโดยที่ประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างที่พิพาทกำหนดให้ผู้ชนะการประมูลจ้างจะต้องทำสัญญากับเทศบาลผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่เข้าทำสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยอ้างเหตุว่าสถานที่ไม่อำนวย คือ ไม่มีทางขนส่งวัสดุ มีชุมชนอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ก่อสร้างจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เอง กรณีไม่มีเหตุผล



อันสมควร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานด้วยตามข้อ ๑๓๘/๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว และการที่ต่อมาปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานโดยระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อ ๑๒ (๖) ข้อ ๑๔๕ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๐/๒๕๖๗)

๗.๒ การดำเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุนั้น การจะพิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้เสนอราคาด้วยมูลเหตุการยื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จ ซึ่งถือเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนั้น ต้องพิจารณาถึงเจตนาของ วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบความผิดตามที่ข้อบังคับดังกล่าวกำหนด ดังนั้น เมื่อในทางข้อเท็จจริงปรากฏเพียงว่า ผู้เสนอราคาไม่ได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เอกสารหนังสือรับรองผลงานซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นเอกสารเท็จเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือมีเจตนาที่จะแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ และไม่ได้มีการกระทำใดของผู้เสนอราคาที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำอันขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม การกระทำดังกล่าวของผู้เสนอราคาจึงไม่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันอาจจะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับข้างต้น คำสั่งลงโทษให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งในการเข้าเสนอราคาว่า ผู้เข้าเสนอราคาต้องมีการยื่นเอกสารหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ องค์กร เทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้สำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ก็เพื่อเป็นหลักประกันในเบื้องต้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะได้ผู้เข้าเสนอราคาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับที่ต้องการ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตรงตามความประสงค์ที่ได้ออกประกาศประกวดราคา และการที่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ถูกต้องก็เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องตรวจสอบว่าหนังสือรับรองผลงานรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นเอกสารในการเข้าเสนอราคาเป็นเอกสารที่มีความถูกต้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัท อ. แต่บริษัทดังกล่าวได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าบริษัทไม่เคยออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ลงนามในหนังสือรับรองผลงาน



ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว กรณีจึงรับฟังได้ว่า หนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเอกสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร อย่างไรก็ตาม เมื่อกรณีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาของบริษัท อ. จริง และผู้ฟ้องคดีได้ใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นประมูลงานมาโดยตลอดทั้งงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่น ๆ อีกหลายบริษัทที่สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคาในครั้งนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลครั้งนั้นนอกจากผู้ฟ้องคดีจะได้นำหนังสือรับรองผลงานของบริษัท อ. แล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้นำหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดยบริษัท พ. อีกด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เอกสารหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นเอกสารเท็จเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงประกาศลงโทษให้ผู้ทำงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณามีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานแล้ว ประกาศฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงมูลเหตุในการลงโทษว่า การยื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จ ถือเป็น การกระทำโดยไม่สุจริต เข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การจะพิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีด้วยมูลเหตุดังกล่าวนี้ ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบความผิดตามข้อ ๔ (๑๓) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดว่า ต้องมีการกระทำของผู้เสนอราคารายหนึ่ง หรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ กฟผ. โดยแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับ กฟผ. หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ กฟผ. โดยมีใช้เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ไม่ได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เอกสารหนังสือรับรองผลงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นเอกสารเท็จเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือมีเจตนาที่จะแสดงเอกสารอันเป็นเท็จแต่อย่างใด และไม่ได้มีการกระทำได้ของผู้ฟ้องคดีที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า เป็นการกระทำอันขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันอาจจะถูกลงโทษให้ผู้ทำงานตามข้อ ๔ (๑๓) และข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ประกอบกับข้อ ๔๐ ของระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณามีคำสั่งลงโทษ



ให้ผู้ฟ้องคดีและนาย บ. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ทำงาน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๙/๒๕๖๖)

๘. กรณีอื่น ๆ

ในการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุด้วยการประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องเสนอค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์เท่ากัน แต่ผู้ร้องเสนอมูลค่าโครงการสูงกว่าผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ผู้ร้องสอดได้คะแนนมูลค่าโครงการสูงกว่า และเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดเป็นการเสนอโครงการตามที่ได้มีการเปิดประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุเพื่อหาผู้ลงทุนปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงการคลัง มาตั้งแต่ต้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเสนอราคาหรือผลประโยชน์สูงสุด จึงเสนอให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ประมูลได้ และผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมธนารักษ์ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดได้รับสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีประกาศการประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ เพื่อเปิดประมูลที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๐-๐-๗๖ ไร่ เพื่อหาผู้ลงทุนปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง โดยให้สิทธิแก่ผู้ประมูลได้เช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา ๒๐ ปี ซึ่งมีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน ๗ ราย โดยผู้ยื่นซองประมูลรายที่ ๑-๕ แบบร่างโครงการไม่สามารถปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เปิดประมูลได้ และหากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะมีผลกระทบต่อพื้นที่การก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย และราคาค่าก่อสร้างอาคาร จึงเป็นการเสนอรายละเอียดแบบร่างโครงการแตกต่างไปจากที่กำหนดในเงื่อนไขการประมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบร่างโครงการดังกล่าวก็จะมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นซองประมูลรายอื่น จึงไม่พิจารณาตามเงื่อนไขการประมูล สำหรับผู้ยื่นซองประมูลรายผู้ฟ้องคดี เสนอค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท และเสนอโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น มูลค่าก่อสร้างอาคาร ๓,๐๘๓,๒๓๒.๖๐ บาท แบบร่างโครงการสามารถปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เปิดประมูลได้ หากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ฯ จะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่การก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย และราคาค่าก่อสร้างอาคาร หากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบร่างโครงการจะไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นซองประมูลรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน ได้ ๓๐ คะแนน (๒) มูลค่าโครงการ ได้ ๑๙.๒๓ คะแนน (๓) คุณภาพของโครงการ ได้ ๓๗.๕๐ คะแนน คะแนนรวม ๘๖.๗๓ คะแนน ส่วนผู้ยื่นซองประมูลรายผู้ร้องสอดเสนอค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากับรายผู้ฟ้องคดี แต่เสนอโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น มูลค่าก่อสร้างอาคาร



๔,๘๑๑,๔๙๙ บาท แบบร่างโครงการปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เปิดประมูลได้ หากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ฯ จะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่การก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย และราคาค่าก่อสร้างอาคาร หากแก้ไขปรับปรุงแบบร่างโครงการจะไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นขอประมูลรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน ได้ ๓๐ คะแนน (๒) มูลค่าโครงการ ได้ ๓๐ คะแนน (๓) คุณภาพของโครงการ ได้ ๓๗ คะแนน คะแนนรวม ๙๗ คะแนน เมื่อแบบร่างโครงการของผู้ยื่นขอประมูลทั้งสองรายสามารถปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เปิดประมูลได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องเสนอค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์เท่ากัน แต่ผู้ร้องเสนอมูลค่าโครงการสูงกว่าผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นผลทำให้ผู้ร้องสอดได้คะแนนมูลค่าโครงการสูงกว่าและได้คะแนนรวมสูงกว่าผู้ฟ้องคดี อีกทั้งในการเสนอโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ของผู้ร้องสอด เป็นการเสนอโครงการตามที่ได้มีการเปิดประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุเพื่อหาผู้ลงทุนปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงการคลังมาตั้งแต่ต้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลพิจารณาเห็นว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาหรือผลประโยชน์สูงสุด จึงเสนอให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ประมูลได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดได้รับสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุที่พิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๓/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

๑.๑.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ผลของสัญญา

๑) การเลิกสัญญา

การที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เดิม)) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะที่มีการทำสัญญาการเช่าใช้ระบบโครงข่ายแบบ FTTx พร้อมอุปกรณ์ ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในโครงการดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐย่อมต้องทราบโดยอยู่แล้ว ในขณะทำสัญญาว่ามีหน้าที่ต้องเสนอโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสียก่อน โดยหากยังมีความไม่ชัดเจนก็ชอบที่จะหารือหรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติก่อนที่จะลงนามในสัญญากับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่ใช่เหตุที่ทำให้สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ เมื่อสัญญาพิพาทลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี

เมื่อสัญญาพิพาทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาว่า หากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ดำเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญาสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ปฏิบัติตามสัญญาในการตรวจรับมอบงานส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา การที่ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญา จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยข้อสัญญาพิพาทแล้ว



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ โทรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของทุนจดทะเบียน ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาการเช่าใช้ระบบโครงข่ายแบบ FTTx พร้อมอุปกรณ์กับผู้ฟ้องคดี และเมื่อการดำเนินโครงการจัดหาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ FTTx ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น เป็นโครงการใหม่ที่ถูกฟ้องคดีประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในโครงการด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อเสนอโครงการ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา และหากสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นด้วยจึงจะเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการก่อนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่มีการลงนามในสัญญาพิพาทผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เสนอโครงการ ต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี ไปโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และโดยที่อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการเสนอ โครงการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี เป็นเรื่องที่ถูกฟ้องคดี ย่อมต้องทราบติดอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญา โดยเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐย่อมต้องเข้าใจ เจื่อนใจและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ดีกว่าผู้ฟ้องคดี หรือหากยังไม่ชัดเจนก็ชอบที่จะหารือหรือขอคำแนะนำ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติเสียก่อนที่จะลงนาม ในสัญญากับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐฯ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชน จึงไม่ใช่เหตุที่ทำให้สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญา ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพนวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด และเมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย จ. ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญาพิพาทแทน ซึ่งตามหนังสือ รับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (มหาชน) ของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับหนังสือมอบอำนาจ จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่มอบอำนาจแก่นาย จ. และระเบียบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ ๑๖ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๗.๒ ได้ให้อำนาจนาย จ. เข้าสั่งหาทรัพย์สินได้ในวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้น สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาที่ลงนาม



โดยนาย จ. ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามสัญญาที่นาย จ. ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ในส่วนของ ค่าติดตั้งอุปกรณ์และพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน จำนวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการพาดสายเคเบิล ใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดี ต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าทดแทน ค่าเสียหายในกรณีละเมิดจากการดำเนินการดังกล่าวให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งตามสัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามสัญญา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับคืนค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งอุปกรณ์และพาดสายเคเบิล ใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้างต้นจากผู้ถูกฟ้องคดี

ส่วนกรณีค่าขาดโอกาสที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ กรณีไม่ได้รับค่าเช่าใช้โครงข่ายตามสัญญาพิพาททั้งสองฉบับ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มี การตรวจและรับมอบงานติดตั้งระบบโครงข่ายแบบ FTTx พร้อมอุปกรณ์ ตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหรือเงินอื่นใดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๔.๑ ของสัญญา อีกทั้งค่าเสียหาย จากการขาดโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากการประกอบธุรกิจเป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า จะได้รับผลกำไรจากการประกอบธุรกิจตามสัญญา กรณีจึงมิใช่ความเสียหายที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

กรณีค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร นั้น เมื่อการที่ ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือค้ำประกันมาวางเป็นหลักประกันแทนเงินสดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดี กำหนดไว้บนพื้นฐานที่สุจริตว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าใช้บริการระบบโครงข่ายฯ ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบตามข้อ ๑๑.๒ ของสัญญา โดยผู้ฟ้องคดี ไม่มีภาระผูกพันหรือหนี้สินใด ๆ ค้างชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนหนังสือค้ำประกัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งคิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ของวงเงินตามหนังสือ ค้ำประกันนับแต่วันบอกเลิกสัญญาจนกว่าจะส่งมอบต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนให้แก่ธนาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ของวงเงิน ตามหนังสือค้ำประกัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา จนถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี รวมเป็นเงินจำนวน ๕,๖๘๘.๘๔ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส่งคืนหนังสือค้ำประกัน ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดี ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป



จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔๓/๒๕๖๓)

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การจ่ายเงินค่าจ้าง

การที่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ในฐานะกระทำการแทนกรุงเทพมหานคร ได้ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนให้เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ในโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ และส่วนต่อขยายที่ ๒ ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เก็บเงินค่าโดยสารแล้วนำเข้าฝากและเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากค่าโดยสาร ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทน โดยไม่ต้องร่วมรับผลกำไร หรือขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ถือเป็นการจ้างให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐในลักษณะที่เป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุน แต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดในกิจการของรัฐ ที่จะเข้าลักษณะตามนิยามคำว่า “ร่วมงานหรือดำเนินการ” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือที่จะเข้าลักษณะ ตามนิยามคำว่า “ร่วมลงทุน” ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่มีการจัดจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง กรณีจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ที่พิพาทจึงไม่ตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาครบถ้วนถูกต้อง และส่งมอบงานจ้างต่อบริษัท กรุงเทพธนาคมฯ แล้ว กรุงเทพมหานครและบริษัท กรุงเทพธนาคมฯ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

แม้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะจัดตั้งบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๒๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบริษัทจำกัดที่มีผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ ๙๙.๙๘ และเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

